

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
7340/2541

บริษัท ไทย - เยอรมัน เซ รามิค อินดัส
ทรี จำกัด

โจทก์

บริษัท ทิสเซน แชนนีล โลจิสติกส์ (
ประเทศไทย) จำกัด กับพวก

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 4, มาตรา 627

พ.ร.บ.การรับขนของทางทะเล พ.ศ.2534 มาตรา 58

ขณะเกิดข้อพิพาท พระราชบัญญัติการรับขนของทางทะเลพ.ศ. 2534 ยังไม่มีผลใช้บังคับ จึงต้องวินิจฉัยคดีโดยอาศัยเทียบเคียงบทกฎหมายที่ใกล้เคียงอย่างยิ่งตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 627 ที่กำหนดว่าเมื่อของถึงตำบลที่กำหนดให้ส่งและผู้รับตราส่งได้เรียกให้ส่งมอบ แล้ว นับแต่นั้นไปสิทธิทั้งหลายของผู้ส่งอันเกิดแต่สัญญา รับขนนั้นย่อมตกแก่ผู้รับตราส่ง แสดงให้เห็นว่าสัญญารับขน มีลักษณะเป็นสัญญาเพื่อประโยชน์ของบุคคลภายนอกถ้อยคำที่ว่า "เมื่อของถึงตำบลที่กำหนดให้ส่ง" มีความหมายเป็นเพียงเวลาที่กฎหมายกำหนดว่าผู้รับตราส่งจะแสดงเจตนารับเอาประโยชน์จากสัญญารับขนได้เมื่อใดเท่านั้น หาใช่เงื่อนไขอีกข้อหนึ่งซึ่งหากไม่มีของถึงตำบลที่กำหนดให้ส่งแล้วจะเป็นเหตุ ให้สิทธิตามสัญญารับขนไม่ตกแก่ผู้รับตราส่งไม่ เมื่อโจทก์เป็น ผู้ทรงใบตราส่งที่จำเลยที่ 2 ออกให้แก่ผู้ขายและเป็นผู้มี กรรมสิทธิในสินค้าพิพาทตามใบตราส่งนั้น แม้โจทก์ไม่อาจ แสดงเจตนารับเอาประโยชน์จากสัญญารับขนโดยเรียกให้ส่งมอบ ของได้เพราะไม่มีกำหนดเวลาที่จะ

เรียกให้ส่งมอบของได้ ตามมาตรา 627 ก็ตาม แต่ก็ถือได้ว่าโจทก์เป็นผู้เสียหาย เพราะเหตุที่สินค้าพิพาทต้องสูญหายเนื่องจากการขนส่งนั้น โดยตรง โจทก์จึงเป็นผู้มีสิทธิตามสัญญารับขนส่งสินค้าพิพาทย่อม มีอำนาจฟ้องจำเลยที่ 1 และที่ 2 ร่วมกันขนส่งสินค้าพิพาท ให้รับผิดชอบตามสัญญารับขนส่งได้ เมื่อพระราชบัญญัติการรับขนส่งทางทะเล พ.ศ. 2534 มีผลใช้บังคับในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2535 แต่ข้อพิพาทคดีนี้เกิดขึ้นก่อนวันที่พระราชบัญญัติดังกล่าวจะมีผลใช้บังคับกรณีจึงต้องใช้บทกฎหมายที่ใกล้เคียงอย่างยิ่ง คือประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 3 ลักษณะ 8 รับขนส่งอันเป็นบทกฎหมายที่ใช้บังคับอยู่ในขณะเกิดข้อพิพาทปรับแก้คดีไม่อาจนำบทบัญญัติเรื่องข้อยกเว้นความรับผิดชอบของผู้ขนส่งของทางทะเลตามมาตรา 58 แห่งพระราชบัญญัติรับขนส่งของทางทะเลมาปรับแก้คดีได้จำเลยที่ 1 และที่ 2 จึงไม่อาจยกเอาข้อจำกัดความรับผิดชอบตามบทกฎหมายดังกล่าวมาอ้างเพื่อให้เกิดน้อยลงได้

โจทก์ฟ้องและแก้ไขคำฟ้อง ขอให้บังคับจำเลยทั้งสามร่วมกันชำระเงินจำนวน 378,243.04 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี ของต้นเงินจำนวน 351,854.04 บาท นับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

จำเลยที่ 1 และที่ 2 ให้การและแก้ไขคำให้การเป็นทำนองเดียวกันว่า จำเลยที่ 1 มิได้ประกอบกิจการรับจ้างขนส่งสินค้าทางทะเลร่วมกับผู้ขนส่งสินค้าในต่างประเทศและไม่เคยทำการขนส่งเองจำเลยที่ 1 มิได้ร่วมกับจำเลยอื่นทำการขนส่งสินค้าในคดีนี้จำเลยที่ 1 ประกอบกิจการเป็นตัวแทนด้านพิธีการเอกสารให้แก่เจ้าของเรือหรือสายการเดินเรือ โดยจำเลยที่ 1 เป็นผู้รับจ้างของสายการเดินเรืออาวันเดโร เพื่อดำเนินการพิธีการทางศุลกากรแจ้งการมาถึงของสินค้าให้โจทก์ทราบ และให้

โจทก์นำใบตราส่งมาแลกกับใบปล่อยสินค้า ส่วนจำเลยที่ 2 ได้ออกใบตราส่งในฐานะตัวแทนจำเลยที่ 3 ซึ่งเป็นเจ้าของเรือขนส่งสินค้าเท่านั้นจำเลยที่ 1 และที่ 2 มิได้ร่วมกันขนส่งสินค้า และมีได้ร่วมกับจำเลยที่ 3 ขนส่งสินค้าดังกล่าว สินค้ายังส่งมาไม่ถึงประเทศไทยสิทธิทั้งหลายของผู้ส่งอันเกิดแต่สัญญารับขนยังไม่โอนมายังโจทก์ โจทก์ยังไม่มีสิทธิในสินค้า สินค้ามีค่าไม่ถึงจำนวน 200,000 บาทจำเลยที่ 1 และที่ 2 ไม่ต้องร่วมรับผิดชอบโจทก์ หากจำเลยที่ 2 จะต้องร่วมรับผิดชอบ ก็รับผิดชอบไม่เกินจำนวน 15,300 บาท ตามพระราชบัญญัติการรับขนของทางทะเล พ.ศ. 2534 มาตรา 58ขอให้ยกฟ้อง

จำเลยที่ 3 ให้การว่า จำเลยที่ 3 ขนส่งสินค้าจากประเทศสิงคโปร์มายังท่าเรือกรุงเทพ จำเลยที่ 2 มิได้บรรจุสินค้าในคดีนี้เข้าตู้บรรจุสินค้ามาด้วย จำเลยที่ 3 จึงไม่ต้องร่วมรับผิดชอบโจทก์ หากจะต้องรับผิดชอบก็ต้องรับผิดชอบไม่เกิน 15,300 บาทตามพระราชบัญญัติการรับขนของทางทะเล พ.ศ. 2535 มาตรา 58ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยที่ 1 และที่ 2 ร่วมกันชำระค่าเสียหายจำนวน 347,654.04 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วันที่ 27 พฤษภาคม 2535 ไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ ยกฟ้องโจทก์สำหรับจำเลยที่ 3

จำเลยที่ 1 และที่ 2 อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้ยกฟ้องสำหรับจำเลยที่ 1 และที่ 2 เสียด้วย นอกจากที่แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศวินิจฉัยว่า "ข้อเท็จจริงปรากฏตามทางนำสืบของโจทก์และจำเลยที่ 1 ดังกล่าวข้างต้นว่าจำเลยที่

1 มีวัตถุประสงค์ในการประกอบกิจการรับขนส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์ทั้งทางบก ทางน้ำและทางอากาศทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ตามหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกรุงเทพมหานครทะเบียนการค้า กระทรวงพาณิชย์ เอกสารหมายเลข 1 ซึ่งวัตถุประสงค์ดังกล่าวเป็นวัตถุประสงค์หลักของบริษัท จำเลยที่ 1 เพราะได้ระบุไว้เป็นข้อแรกในวัตถุประสงค์ในการประกอบกิจการของ จำเลยที่ 1 ทั้งหมดรวม 10 ข้อ จำเลยที่ 1 นอกจากจะมีหน้าที่แจ้งเวลามาถึงของเรือ ให้โจทก์ผู้รับตราส่งทราบและรับแลกใบตราส่งกับใบปล่อยสินค้าจากโจทก์แล้ว จำเลยที่ 1 ยังรับจะเรียกร้องค่าเสียหายเนื่องจากสินค้าพิพาทสูญหายจากสายการบินเรือที่ขนส่งให้แก่โจทก์และเป็นผู้รับชำระค่าระวางบรรทุกสินค้าพิพาทจากโจทก์ด้วย ซึ่งข้อนี้ปรากฏตามใบเสร็จรับเงินค่าระวางบรรทุกเอกสารหมายเลข 17 ที่จำเลยที่ 1 รับชำระค่าระวางบรรทุกสินค้าพิพาทรวมกับค่าระวางบรรทุกสินค้ารายการอื่นของโจทก์จากโจทก์ว่าจำเลยที่ 1 รับชำระไว้ในนามตนเองโดยมิได้ระบุว่าเป็นการรับชำระไว้แทนจำเลยที่ 2 ดังที่จำเลยที่ 1 นำสืบแต่อย่างใดจากวัตถุประสงค์หลักของบริษัท จำเลยที่ 1 ประกอบกับพฤติการณ์ของจำเลยที่ 1 ที่ได้ดำเนินการเกี่ยวกับขนส่งสินค้าพิพาทดังกล่าวมีน้ำหนักและเหตุผลให้เชื่อว่าจำเลยที่ 1 ได้ร่วมกันขนส่งสินค้าพิพาทกับจำเลยที่ 2 ด้วย

ปัญหาที่ต้องวินิจฉัยต่อไปมีว่า โจทก์มีอำนาจฟ้องจำเลยที่ 1 และที่ 2 ซึ่งเป็นผู้ร่วมกันขนส่งสินค้าพิพาทให้รับผิดชอบตามสัญญาขนส่งสินค้าดังกล่าวหรือไม่ ปัญหาข้อเท็จจริงที่คู่ความไม่ได้เถียงกันรับฟังได้ดังกล่าวมาข้างต้นว่า โจทก์ซื้อชิ้นส่วนอะไหล่จากบริษัทผู้ขายในประเทศอิตาลี ในราคา FOB ท่าเรืออิตาลีจำนวน 13,326.25 ดอลลาร์สหรัฐ หรือคิดเป็นเงินไทยจำนวน 345,570.04 บาท ผู้ขายได้แจ้งให้จำเลยที่ 2 ทำการขนส่งสินค้าดังกล่าวมายังประเทศไทย โดยจะเก็บค่าระวางบรรทุกสินค้าที่ปลายทาง จำเลยที่ 2 ออกใบตราส่งให้แก่บริษัทผู้ขาย ต่อมาโจทก์ได้ชำระราคาสินค้าแก่ผู้ขายผ่านทางธนาคาร และได้รับโอนใบตราส่งมา เมื่อเรือมาถึงท่าเรือ

กรุงเทพโจทก์ได้รับแจ้งว่าเรือมาถึง จึงได้ชำระค่าระวางบรรทุกสินค้าแล้วแต่รับสินค้าไม่ได้เนื่องจากสินค้าสูญหายทั้งหมดโดยมีการส่งผิดพลาดไปที่ประเทศฟิลิปปินส์ อันเป็นกรณีสินค้านี้สูญหายไปในช่วงระหว่างการขนส่ง และที่โจทก์อ้างในคำฟ้องว่าโจทก์เป็นผู้ทรงใบตราส่งและมีกรรมสิทธิ์ในสินค้าตามใบตราส่งนั้นจำเลยที่ 1 และที่ 2 มิได้ให้การปฏิเสธโต้แย้งข้อเท็จจริงดังกล่าว ข้อเท็จจริงจึงฟังได้ว่าโจทก์เป็นผู้ทรงใบตราส่งและมีกรรมสิทธิ์ในสินค้าตามใบตราส่งนั้นสำหรับปัญหานี้ศาลฎีกาโดยมติที่ประชุมใหญ่พิจารณาแล้วเห็นว่าในพฤติการณ์ตามข้อเท็จจริงดังกล่าวหากสินค้าพิพาทได้สูญหายหรือเสียหายไปทั้งหมดหรือบางส่วนระหว่างการขนส่ง โจทก์ย่อมเป็นผู้รับบาปเคราะห์ในความสูญหายหรือเสียหายนั้น ที่ศาลอุทธรณ์วินิจฉัยว่าโจทก์มิใช่คู่สัญญา रखกับจำเลยที่ 1 และที่ 2 โดยตรงโจทก์ผู้รับตราส่งจะเรียกร้องเอาค่าเสียหายอันเกิดแต่สัญญา रखได้ก็ต่อเมื่อสินค้าถูกขนส่งถึงท่าเรือกรุงเทพอันเป็นตำบลที่กำหนดให้ส่ง และโจทก์ได้เรียกร้องให้ส่งมอบสินค้าแล้วเท่านั้นแต่สินค้านี้มิได้ถูกส่งถึงท่าเรือกรุงเทพเพราะสูญหายไปเสียก่อนในช่วงระหว่างการขนส่ง โจทก์จึงไม่อาจเรียกร้องให้ จำเลยที่ 1 และที่ 2 ผู้รับขนส่งส่งมอบสินค้าได้และสิทธิทั้งหลายของผู้ส่งอันเกิดแต่สัญญา रखจึงไม่อาจตกไปได้แก่โจทก์ผู้รับตราส่งตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 627 โจทก์จึงไม่ใช่ผู้เสียหายไม่มีอำนาจฟ้องให้ จำเลยที่ 1 และที่ 2 รับผิดตามสัญญา रखนั้น เห็นว่าขณะเกิดข้อพิพาทพระราชบัญญัติการ रखของทางทะเล พ.ศ. 2534 ยังไม่มีผลใช้บังคับจึงต้องวินิจฉัยคดีโดยอาศัยเทียบเคียงบทกฎหมายที่ใกล้เคียงอย่างยิ่งตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 627 ซึ่งบัญญัติว่า"เมื่อของถึงตำบลที่กำหนดให้ส่งและผู้รับตราส่งได้เรียกให้ส่งมอบแล้ว ท่านว่าแต่นั้นไปสิทธิทั้งหลายของผู้ส่งอันเกิดแต่สัญญา रखนั้นย่อมตกไปได้แก่ผู้รับตราส่ง" บทบัญญัติมาตรานี้แสดงให้เห็นว่าสัญญา रखมีลักษณะเป็นสัญญาเพื่อประโยชน์ของบุคคลภายนอกกล่าวคือ แม้ผู้รับตราส่งจะเป็นบุคคลภายนอกซึ่งมิใช่คู่สัญญาตามสัญญา रख แต่หากผู้รับตราส่งได้เรียกให้ส่งมอบ

ของเมื่อของถึงตำบลที่กำหนดให้ส่งอันเป็นการแสดงเจตนาที่จะรับเอาประโยชน์ตามสัญญารับขนแล้ว สิทธิทั้งหลายของผู้ส่งอันเกิดแต่สัญญารับขนนั้นย่อมตกได้แก่ผู้รับตราส่ง หากผู้รับตราส่งยังมิได้เรียกให้ส่งมอบของเมื่อของถึงตำบลที่กำหนดให้ส่งหรือแสดงเจตนาที่จะรับเอาประโยชน์ตามสัญญารับขน ผู้รับตราส่งย่อมไม่มีสิทธิตามสัญญารับขนซึ่งรวมถึงไม่มีสิทธิเรียกร้องเอาค่าเสียหายเพราะของสูญหายทั้งหมดหรือสูญหายบางส่วนหรือบุบสลายในระหว่างการขนส่งจากผู้ขนส่งด้วยดังนี้ เจื่อนไขที่จะทำให้สิทธิทั้งหลายตามสัญญารับขนตกได้แก่ผู้รับตราส่งจึงมีเพียงประการเดียวคือเมื่อผู้รับตราส่งได้เรียกให้ส่งมอบของเมื่อของถึงตำบลที่กำหนดให้ส่งหรือเมื่อผู้รับตราส่งซึ่งเป็นบุคคลภายนอกได้แสดงเจตนาที่จะรับเอาประโยชน์ตามสัญญารับขนแล้วนั่นเองที่มาตรา 627 บัญญัติว่า "เมื่อของถึงตำบลที่กำหนดให้ส่ง"จึงมีความหมายเป็นเพียงเวลาที่กฎหมายกำหนดว่าผู้รับตราส่งจะแสดงเจตนารับเอาประโยชน์จากสัญญารับขนได้เมื่อใดเท่านั้นหาใช่เจื่อนไขอีกข้อหนึ่งซึ่งหากไม่มีของถึงตำบลที่กำหนดให้ส่งแล้วจะเป็นเหตุให้สิทธิตามสัญญารับขนไม่ตกได้แก่ผู้รับตราส่งไม่เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่าสินค้าพิพาทสูญหายไปทั้งหมดในระหว่างการขนส่ง สินค้าย่อมไม่อาจส่งถึงตำบลที่กำหนดให้ส่งอยู่ในตัว กรณีจึงไม่อาจนำมาตรา 627 มาใช้บังคับได้ เพราะหากนำบทบัญญัติมาตรา 627 มาปรับใช้กับกรณีนี้ ผลจะกลายเป็นว่าหากสินค้าสูญหายไปเพียงบางส่วนในระหว่างการขนส่งและผู้รับตราส่งเรียกให้ส่งมอบสินค้าบางส่วนที่ส่งมาถึงตำบลที่กำหนดให้ส่งผู้รับตราส่งสามารถฟ้องให้ผู้ขนส่งรับผิดชอบในความสูญหายนั้นได้ แต่ถ้าหากสินค้าสูญหายไปทั้งหมดในระหว่างการขนส่งผู้รับตราส่งไม่อาจฟ้องให้ผู้ขนส่งรับผิดชอบในความสูญหายนั้นได้การตีความกฎหมายเช่นนั้นน่าจะไม่ตรงกับเจตนารมณ์ของบทกฎหมายมาตราดังกล่าว นอกจากนี้ในกรณีที่ผู้ส่งอันเป็นคู่สัญญารับขนกับผู้ขนส่งเรียกเอาใบตราส่ง ผู้ขนส่งต้องทำใบตราส่งให้แก่ผู้ส่ง ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 613ซึ่งใบตราส่งดังกล่าวถือได้ว่าเป็นหลักฐานแห่งสัญญารับขนและใบตราส่งนี้ย่อมโอนให้กันได้ตาม มาตรา 314 และ

ในระหว่างที่ของยังอยู่ในมือผู้ขนส่ง ผู้ทรงใบตราส่งอาจจะให้ผู้ขนส่งงดการส่งของนั้น หรือให้ส่งกลับคืนหรือจัดการแก้ไขของนั้นเป็นประการอื่นได้ ตามมาตรา 626 อันเป็นบทบัญญัติที่แสดงให้เห็นว่าผู้รับโอนใบตราส่งหรือผู้ทรงใบตราส่งนั้นมีสิทธิตามสัญญา रखก่อนที่ของจะส่งถึงตำบลปลายทางแล้วเมื่อข้อเท็จจริงฟังได้ว่าโจทก์เป็นผู้ทรงใบตราส่งที่จำเลยที่ 2 ออกให้แก่ผู้ขายและเป็นผู้มีกรรมสิทธิ์ในสินค้าพิพาทตามใบตราส่งนั้นแม้โจทก์ไม่อาจแสดงเจตนา รับเอาประโยชน์จากสัญญา रखโดยเรียกให้ส่งมอบของได้เพราะไม่มีกำหนดเวลาที่จะเรียกให้ส่งมอบของได้ตามมาตรา 627 ก็ตาม แต่ก็ถือได้ว่าโจทก์เป็นผู้เสียหายเพราะเหตุที่สินค้าพิพาทต้องสูญหายเนื่องจากการขนส่งนั้นโดยตรง ทั้งนี้เพราะใบตราส่งเป็นหลักฐานแห่งสัญญา रखเมื่อโจทก์เป็นผู้ทรงใบตราส่งนั้นโดยชอบและการปล่อยสินค้าที่ขนส่งให้แก่ผู้รับจะกระทำได้อีกต่อเมื่อผู้รับมีใบตราส่งมาแสดงหรือขอแลกเอาใบปล่อยสินค้าไปเพื่อนำไปขอยกสินค้าต่อไปเท่านั้น โจทก์จึงเป็นผู้มีสิทธิตามสัญญา रखสินค้าพิพาทย่อมมีอำนาจฟ้องจำเลยที่ 1 และที่ 2 ร่วมกันขนส่งสินค้าพิพาทให้รับผิดตามสัญญา रखได้ที่ศาลอุทธรณ์นำมาตรา 627 มาปรับแก้คดีนี้ แล้ววินิจฉัยว่าโจทก์ไม่มีอำนาจฟ้องจำเลยที่ 1 และที่ 2 ให้รับผิดตามสัญญา रखศาลฎีกาโดยมติที่ประชุมใหญ่ไม่เห็นฟ้องด้วย ฎีกาของโจทก์ฟังขึ้น

ส่วนปัญหาว่าจำเลยที่ 1 และที่ 2 ต้องรับผิดตามสัญญา रखต่อโจทก์เพียงใดนั้น เนื่องจากศาลอุทธรณ์วินิจฉัยว่า โจทก์ไม่มีอำนาจฟ้องโดยนำประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 627 มาปรับแก้กรณีนี้ จึงไม่วินิจฉัยข้ออุทธรณ์ของจำเลยที่ 1 และที่ 2 ในข้อกฎหมายที่ว่าต้องนำเรื่องข้อจำกัดความรับผิดของผู้ขนส่งตามมาตรา 58 แห่งพระราชบัญญัติการ रखของทางทะเลพ.ศ. 2534 มาใช้บังคับหากจำเลยที่ 1 และที่ 2 ต้องรับผิดต่อโจทก์ก็ต้องรับผิดไม่เกินจำนวน 15,300 บาท หรือไม่ ดังนี้เมื่อได้วินิจฉัยมาแล้วว่าโจทก์มีอำนาจฟ้องจำเลยที่ 1 และที่ 2 ศาลฎีกาแผนกคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศจึงเห็นสมควรวินิจฉัยปัญหาดังกล่าว

โดยไม่ย่อนสำนวนไปให้ศาลอุทธรณ์พิจารณาพิพากษา ปัญหาข้อเท็จจริงปรากฏตามที่คู่ความรับกันว่า เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2534 เรือที่ขนส่งสินค้ามาถึงท่าเรือกรุงเทพโจทก์ไปขอรับสินค้าที่โรงพักสินค้าของการท่าเรือแห่งประเทศไทยแต่ปรากฏว่าไม่มีสินค้ามากับเรือดังกล่าวเห็นว่าเมื่อพระราชบัญญัติการรับขนของทางทะเล พ.ศ. 2534 มีผลใช้บังคับในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2534 แต่ข้อพิพาทคดีนี้เกิดขึ้นก่อนวันที่พระราชบัญญัติดังกล่าวจะมีผลใช้บังคับ กรณีจึงต้องใช้บทกฎหมายที่ใกล้เคียงอย่างยิ่ง คือประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 3 ลักษณะ 8 รับขนอันเป็นบทกฎหมายที่ใช้บังคับอยู่ในขณะเกิดข้อพิพาทปรับแก้คดี ไม่อาจนำบทบัญญัติเรื่องข้อยกเว้นความรับผิดชอบของผู้ขนส่งของทะเลตามมาตรา 58 แห่งพระราชบัญญัติการรับขนของทางทะเล พ.ศ. 2534 มาปรับแก้คดีได้ จำเลยที่ 1 และที่ 2 จึงไม่อาจยกเอาข้อจำกัดความรับผิดชอบตามบทกฎหมายดังกล่าวมาอ้างเพื่อรับผิดชอบไม่เกินจำนวน 15,300 บาท ได้"

พิพากษาแก้เป็นว่า สำหรับจำเลยที่ 1 และที่ 2 ให้บังคับคดีไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น นอกจากที่แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์

(อมร วีรวงศ์-สมศักดิ์ วิรุทธิ์-วุฒิ คราววุฒิ)

แหล่งที่มา	สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ
แผนก	
หมายเลขคดีแดงศาลชั้น	
ต้น	หมายเหตุ

คำพิพากษาศาลฎีกาฉบับนี้มีประเด็นที่น่าจะนำมาพิจารณาด้วย 5 ประเด็น คือ 1. การบังคับใช้พระราชบัญญัติการรับขนของทางทะเล พ.ศ. 2534 กับประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 2. สัญญารับขนเป็นสัญญาเพื่อประโยชน์ของบุคคลภายนอกหรือไม่ 3. สิทธิของผู้รับตราส่งในอันที่จะฟ้องร้องผู้ขนส่งตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 627 ในกรณีที่ของสูญหายระหว่างการขนส่ง 4. การเป็นผู้ร่วมขนส่ง 5. ข้อยกเว้นและข้อจำกัดความรับผิดชอบของผู้ขนส่งตามพระราชบัญญัติการรับขนของทางทะเล พ.ศ. 2534 1. การบังคับใช้พระราชบัญญัติการรับขนของทางทะเล พ.ศ. 2534 คดีนี้ก็เป็นอย่างอื่นคดีหนึ่งที่ยังคงต้องให้ศาลฎีกาวินิจฉัยว่าข้อพิพาทที่ฟ้องร้องกันนี้จะต้องนำบทบัญญัติของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ลักษณะรับขนมาบังคับใช้แก่การรับขนของทางทะเล ในฐานะที่เป็นบทกฎหมายใกล้เคียงเป็นอย่างยิ่งตามมาตรา 4 ของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ หรือจะต้องบังคับใช้พระราชบัญญัติการรับขนของทางทะเล พ.ศ. 2534 ซึ่งผู้เขียนก็ได้เคยทำหมายเหตุท้ายคำพิพากษาศาลฎีกาไปหลายคำพิพากษาศาลฎีกา เช่นคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 6437/2541 โดยผู้เขียนเห็นว่าการจะนำประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ลักษณะรับขนหรือพระราชบัญญัติการรับขนของทางทะเล พ.ศ. 2534 มาใช้นั้น ควรจะดูว่าสัญญารับขนของทางทะเลทำขึ้นในวันก่อนหรือหลังวันที่พระราชบัญญัติการรับขนของทางทะเล พ.ศ. 2534 จะมีผลบังคับใช้ (วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2535)ซึ่งขอให้ผู้อ่านที่สนใจเรื่องนี้ไปดูคำพิพากษาศาลฎีกาข้างต้นผู้เขียนจึงไม่เขียนหมายเหตุในประเด็นนี้ซ้ำอีก 2. สัญญารับขนเป็นสัญญาเพื่อประโยชน์ของบุคคลภายนอกหรือไม่ ตามปกติแล้วสัญญาย่อมผูกพันเฉพาะคู่สัญญา แต่ความเป็นอยู่ของบุคคลในปัจจุบันมีบางกรณีที่ต้องให้คนภายนอกเป็นผู้รับประโยชน์จากสัญญาโดยสัญญาใดที่คู่สัญญาทำขึ้นเพื่อให้บุคคลภายนอกเป็นผู้รับประโยชน์จากสัญญา สัญญานั้นย่อมเป็นสัญญาเพื่อประโยชน์ของบุคคลภายนอก ซึ่งบุคคลภายนอกหมายความว่าบุคคลอื่นที่ไม่ใช่คู่สัญญา สัญญารับขนของนั้นมีคู่สัญญาอยู่ 2 ฝ่าย ฝ่ายหนึ่งคือผู้ขนส่ง อีกฝ่ายหนึ่งคือผู้ส่งที่ตกลงกันให้

มีการขนส่งของจากต้นทางไปยังจุดหมายปลายทาง ซึ่งอาจจะมีบุคคลอีกคนหนึ่งซึ่งมิใช่ผู้ส่งเป็นผู้รับของ ซึ่งตามกฎหมายเรียกว่าผู้รับตราส่ง ผู้รับตราส่งหมายถึงบุคคลผู้ซึ่งเขาส่งของไปถึง(ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 610 วรรคสอง) โดยผู้รับตราส่งมิได้เป็นคู่สัญญา แต่มีสิทธิได้รับการส่งมอบของ มีสิทธิได้รับประโยชน์จากสัญญารับขนที่ผู้ส่งทำกับผู้ขนส่ง ทั้งมีสิทธิเรียกร้องเอาค่าสินไหมทดแทนจากผู้ขนส่งในกรณีที่ของสูญหายหรือเสียหาย ดังนั้นถ้าพิจารณาเพียงเท่านั้นแล้วก็กล่าวได้ว่าสัญญารับขนเป็นสัญญาเพื่อประโยชน์ของบุคคลภายนอก อย่างไรก็ตามเมื่อพิจารณาจากตัวบทของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ในมาตรา 374 ถึงมาตรา 376 และบทบัญญัติบางมาตราในเรื่องรับขนแล้วอาจจะทำให้เกิดความสงสัยได้ว่า สัญญารับขนเป็นสัญญาเพื่อประโยชน์ของบุคคลภายนอกจริงหรือไม่ เนื่องจากหากว่าสัญญาใดเป็นสัญญาเพื่อประโยชน์ของบุคคลภายนอกแล้ว สิทธิของบุคคลภายนอกย่อมเกิดมีขึ้นตั้งแต่เวลาที่แสดงเจตนาแก่ลูกหนี้ว่า จะถือเอาประโยชน์จากสัญญานั้น(มาตรา 374 วรรคสอง) และเมื่อสิทธิของบุคคลภายนอกได้เกิดมีขึ้นแล้ว คู่สัญญาหาอาจจะเปลี่ยนแปลงหาระดับสิทธินั้นในภายหลังได้ไม่ (มาตรา 375) และการเกิดขึ้นของสิทธิของบุคคลภายนอกก็ทำเพียงการแสดงเจตนาเข้าถือเอาประโยชน์ของสัญญาเพียงอย่างเดียว แต่บทบัญญัติมาตรา 627 ในเรื่องรับขนกลับบัญญัติว่า "เมื่อของถึงตำบลที่กำหนดให้ส่ง และผู้รับตราส่งได้เรียกให้ส่งมอบแล้ว ท่านว่าแต่นั้นไปสิทธิทั้งหลายของผู้ส่งอันเกิดแต่สัญญารับขนนั้น ย่อมตกไปได้แก่ผู้รับตราส่ง" แสดงว่าสิทธิของผู้รับตราส่งจะเกิดเมื่อ 1. ของถึงตำบลที่กำหนดให้ส่ง และ 2. ผู้รับตราส่งเรียกให้ส่งมอบของ หากขาดข้อใดข้อหนึ่ง สิทธิของผู้รับตราส่งยังไม่เกิดและผู้ที่ยังมีสิทธิเรียกร้องให้ผู้ขนส่งต้องรับผิดชอบตามสัญญารับขนก็คือผู้ส่ง การที่ผู้รับตราส่งเรียกให้ผู้ขนส่งส่งมอบของนั้นก็เทียบได้กับการที่ผู้รับตราส่งซึ่งเป็นบุคคลภายนอกได้แสดงเจตนาเอากับผู้ขนส่งที่เป็นลูกหนี้ และเป็นคู่สัญญาฝ่ายหนึ่งในสัญญารับขนที่จะขอถือเอาประโยชน์จากสัญญารับขน ซึ่งก็ตรง

กับที่มาตรา 374 วรรคสองกำหนดไว้ แต่ที่แตกต่างกันก็คือ มาตรา 627 ยังกำหนดเป็นเงื่อนไขอีกว่าเมื่อของถึงตำบลที่กำหนดให้ส่งด้วยซึ่งเงื่อนไขนี้ไม่ได้มีในมาตรา 374 ในเรื่องสัญญาเพื่อประโยชน์ของบุคคลภายนอกแต่อย่างใด จึงเป็นเรื่องเฉพาะที่แตกต่างไปของสัญญารับขน นอกจากนี้มาตรา 626 วรรคแรกในเรื่องรับขนยังบัญญัติอีกว่าตราใบของยังอยู่ในมือผู้ขนส่ง ตราบนั้นผู้ส่งหรือถ้าได้ทำใบตราส่ง ผู้ทรงใบตราส่งนั้นอาจจะให้ผู้ขนส่งงดการส่งของนั้นไปหรือให้ส่งกลับคืนมา หรือให้จัดการแก่ของนั้นเป็นอย่างอื่นประการใดก็ได้ แสดงว่าแม้ของจะถึงตำบลที่กำหนดให้ส่งแต่ผู้ขนส่งยังไม่ได้ส่งมอบผู้ส่งอาจจะมีคำสั่งดังกล่าวได้และผู้ขนส่งก็ต้องทำตาม รวมทั้งการงดการส่งมอบของแก่ผู้รับตราส่งก็ได้ เพราะสิทธิของผู้รับตราส่งยังไม่เกิดเนื่องจากผู้รับตราส่งยังมิได้เรียกให้ผู้ขนส่งส่งมอบของให้แก่เมื่อผู้รับตราส่งเรียกร้องส่งมอบแล้ว สิทธิของผู้ส่งตามมาตรา 626 นี้ก็เป็นระงับไป เพราะสิทธิของผู้รับตราส่งตามสัญญารับขนได้เกิดขึ้นดังนั้นจึงเห็นได้ว่ามาตรา 626 และ 627 ได้ถูกบัญญัติไว้ในลักษณะที่สอดคล้องกันไว้และทั้งหมดนี้จึงเป็นที่มาแห่งความสงสัยว่าสัญญารับขนเป็นสัญญาเพื่อประโยชน์ของบุคคลภายนอกหรือไม่ในด้านหนึ่ง อย่างไรก็ตามได้มีนักวิชาการหลาย ๆ ท่านเห็นว่าสัญญารับขนเป็นสัญญาเพื่อประโยชน์ของบุคคลภายนอกโดยได้กล่าวไว้ชัดแจ้ง หรือโดยนัย เมื่อย้อนกลับมาที่คำพิพากษาศาลฎีกาฉบับนี้ ศาลฎีกาได้วินิจฉัยอย่างชัดแจ้งว่าสัญญารับขนมีลักษณะเป็นสัญญาเพื่อประโยชน์ของบุคคลภายนอก โดยพิจารณาจากมาตรา 627 ว่าเมื่อของถึงตำบลที่กำหนดให้ส่ง และผู้รับตราส่งได้เรียกให้ส่งมอบแล้วนับแต่นั้นไปสิทธิทั้งหลายของผู้ส่งอันเกิดแต่สัญญารับขนนั้นย่อมตกแก่ผู้รับตราส่งแสดงให้เห็นว่าสัญญารับขนมีลักษณะเป็นสัญญาเพื่อประโยชน์ของบุคคลภายนอก แม้ผู้รับตราส่งจะเป็นบุคคลภายนอกซึ่งมิใช่คู่สัญญาตามสัญญารับขน แต่หากผู้รับตราส่งได้เรียกให้ส่งมอบของเมื่อของถึงตำบลที่กำหนดให้ส่งอันเป็นการแสดงเจตนาที่จะรับเอาประโยชน์ตามสัญญารับขนแล้วสิทธิทั้งหลายของผู้ส่งอันเกิดแต่สัญญารับขนนั้นย่อมตกได้แก่ผู้รับ

ตราส่ง หากผู้รับตราส่งยังมิได้เรียกให้ส่งมอบของเมื่อถึงตำบลที่กำหนดให้ส่ง หรือ แสดงเจตนาที่จะรับเอาประโยชน์ตามสัญญารับขน ผู้รับตราส่งย่อมไม่มีสิทธิตาม สัญญารับขน 3. สิทธิของผู้รับตราส่งในอันที่จะฟ้องร้องผู้ขนส่งตามประมวลกฎหมาย แพ่งและพาณิชย์ มาตรา 627 ในกรณีที่ของสูญหายระหว่างการขนส่ง แต่เดิมนั้น ได้ เคยมีแนววินิจฉัยของศาลฎีกาที่เกี่ยวกับมาตรา 627 ดังนี้คือ 1. หากของสูญหายไป ในระหว่างการขนส่ง ผู้รับตราส่งก็ไม่ใช่ผู้เสียหาย คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 50/2501 ผู้รับตราส่งไม่ได้รับสินค้าที่ขนส่งเพราะสูญหายไประหว่างทาง จึงไม่ใช่ผู้เสียหาย เพราะไม่ใช่เจ้าของ ไม่มีเหตุที่จะเรียกร้องจากผู้ขนส่ง ผู้ส่งของเป็นผู้เสียหาย มีสิทธิ เรียกร้องราคาของจากผู้ขนส่ง คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1784/2522 ผู้ขายนำสินค้าไป ส่งมอบแก่จำเลยผู้รับขนเพื่อส่งให้โจทก์ผู้ซื้อ โจทก์เป็นผู้รับตราส่งสินค้ารายพิพาท ไม่ใช่ผู้ส่งหรือผู้ตราส่งจึงมิใช่คู่สัญญารับขนสิทธิของโจทก์ที่เรียกร้องเอาค่าเสียหาย อันเกิดแต่สัญญารับขนจึงต้องเป็นไปตาม ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 627 คือเมื่อของถึงตำบลที่กำหนดให้ส่งและโจทก์ซึ่งเป็นผู้รับตราส่งได้เรียกให้ส่งมอบ แล้ว แต่สินค้ารายพิพาทนี้มีได้ไปถึงตำบลที่กำหนดให้ส่ง โดยได้สูญหายไปเสียก่อน ระหว่างการขนส่ง โจทก์จึงไม่อาจเรียกร้องให้จำเลยซึ่งเป็นผู้ขนส่งให้ส่งมอบสินค้า ได้สิทธิทั้งหลายของผู้ส่งอันเกิดแต่สัญญารับขนนั้น จึงไม่อาจจะตกไปได้แก่โจทก์ผู้ ซึ่งเป็นผู้รับตราส่งตามมาตรา 627 โจทก์ไม่ใช่ผู้เสียหาย ไม่มีอำนาจฟ้องจำเลยให้รับ ผิดตามสัญญารับขนพิพาทได้ 2. ถ้าผู้รับตราส่งได้เรียกให้ส่งมอบแล้ว สิทธิของผู้รับ ตราส่งได้เกิดขึ้นแล้ว คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1550/2509 สัญญาขนส่งทำระหว่าง บริษัทในต่างประเทศกับบริษัทจำเลยแต่โจทก์เป็นผู้รับตราส่งเมื่อโจทก์ได้เรียกให้ส่ง มอบของแล้วย่อมมีสิทธิฟ้องบริษัทจำเลยให้รับผิดชอบเกี่ยวกับสัญญารับขนในฐานะที่ จำเลยเป็นผู้รับขนส่งได้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 627 3. แม้ ของจะถึงตำบลที่กำหนดให้ส่ง ถ้าผู้รับตราส่งยังมิได้เรียกให้ส่งมอบสิทธิของผู้รับตรา ส่งยังไม่เกิด สิทธิของผู้ส่งในอันที่จะฟ้องร้องผู้ขนส่งให้รับผิดชอบในการที่ของสูญหาย

หรือเสียหายยังมีอยู่ คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1921/2518 บริษัทโจทก์ทำสัญญาขาย
สุนัขพันธุ์เยอรมันเชพเพอด รวม 20 ตัว ให้กรมตำรวจ และได้ตกลงว่าจ้างบริษัท
จำเลยขนส่งสุนัขดังกล่าวโดยเครื่องบินจากประเทศเยอรมันตะวันตกมายังท่า
อากาศยานดอนเมืองเพื่อส่งให้กรมตำรวจ เมื่อจำเลยขนส่งสุนัขมาถึงท่าอากาศยาน
ดอนเมืองอันเป็นตำบลที่กำหนดให้ส่ง ปรากฏว่าสุนัขตายไป 12 ตัว อีก 8 ตัวมี
อาการอ่อนเพลียเนื่องจากความผิดของบริษัทจำเลยที่มีได้จัดให้มีอากาศหายใจเพียง
พอสำหรับสุนัขเหล่านั้น กรรมการบริษัทโจทก์ไปรับมอบจึงได้รับสุนัขที่ยังมีชีวิตจาก
เจ้าหน้าที่ของจำเลยมาเพียง 8 ตัว ดังนี้ เมื่อปรากฏว่ากรมตำรวจผู้รับตราส่งยังมิได้
เรียกให้ส่งมอบสุนัขตามความในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 627 สิทธิ
ทั้งหลายของบริษัทโจทก์ผู้ส่งสุนัขอันเกิดแก่สัญญารับขนนั้นยังมิได้โอนไปให้แก่กรม
ตำรวจผู้รับตราส่งโจทก์ในฐานะผู้ส่งจึงมีอำนาจฟ้องเรียกค่าเสียหายจากจำเลยได้ คำ
พิพากษาของศาลฎีกาโดยที่ประชุมใหญ่นี้จึงถือว่าได้วางหลักใหม่โดยกลับหลักเดิม ๆ
ที่เคยมีไว้ก็คือ การวินิจฉัยว่าที่มาตรา 627 บัญญัติว่า "เมื่อของถึงตำบลที่กำหนดให้
ส่ง"มีความหมายเป็นเพียงเวลาที่กฎหมายกำหนดว่าผู้รับตราส่งจะแสดงเจตนารับเอา
ประโยชน์จากสัญญารับขนได้เมื่อใดเท่านั้นหาใช่เงื่อนไขอีกข้อหนึ่งซึ่งหากไม่มีของ
ถึงตำบลที่กำหนดให้ส่งแล้วจะเป็นเหตุให้สิทธิตามสัญญารับขนไม่ตกแก่ผู้รับตราส่ง
ไม่ เรื่องที่กล่าวมาแล้วนั้นเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการรับขนตามประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์ที่ถูกนำมาใช้แก้คดีรับขนของทางทะเล ก่อนที่พระราชบัญญัติการรับขน
ของทางทะเล พ.ศ. 2534 จะมีผลบังคับใช้ ซึ่งหากเป็นไปตามพระราชบัญญัติการรับ
ขนของทางทะเล พ.ศ. 2534 แล้ว บทบัญญัติทำนองเดียวกับมาตรา 627 ของ
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์หาได้มีไม่ และจะนำมาตรา 627 ของประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาใช้แก้คดีรับขนของทางทะเลที่ตกอยู่ภายใต้บังคับของ
พระราชบัญญัติการรับขนของทางทะเล พ.ศ. 2534 ก็ไม่ได้ สิทธิในการฟ้องร้องคดี
หรือสิทธิของผู้รับตราส่งจะมีเมื่อใด และใครมีสิทธิฟ้องร้องผู้ขนส่งในระหว่างผู้ส่งกับ

ผู้รับตราส่งก็ต้องเป็นไปตามพระราชบัญญัติดังกล่าว ซึ่งก็ไม่มีที่ใดบัญญัติไว้ชัดเจน แต่ก็เข้าใจได้ว่าเมื่อพิจารณาจากว่าผู้ใดเป็นผู้รับตราส่ง โดยเป็นผู้ทรงใบตราส่งโดยชอบตามที่มาตรา 3 ของพระราชบัญญัติฯ ได้กำหนดไว้ หรือในกรณีที่ไม่มีการออกใบตราส่งหรือมีการออกเอกสารที่มีชื่อเรียกอย่างอื่นก็คือบุคคลผู้มีชื่อเป็นผู้รับของดังนั้น ผู้ส่งอาจจะเป็นผู้ทรงใบตราส่งก็ได้หากยังไม่มี การส่งมอบใบตราส่งให้แก่ผู้รับตราส่งจึงยังคงมีสิทธิฟ้องร้องผู้ขนส่งในกรณีที่ของสูญหาย แต่ถ้าผู้ส่งได้ออใบตราส่งให้แก่ผู้รับตราส่งไปแล้วผู้รับตราส่งก็เป็นผู้มีสิทธิฟ้องร้อง ส่วนที่ว่าสัญญารับขนของทางทะเลตามพระราชบัญญัติการรับขนของทางทะเล พ.ศ. 2534 นั้นเป็นสัญญาเพื่อประโยชน์ของบุคคลภายนอกด้วยหรือไม่ก็ยังเป็นปัญหาที่น่าคิด กล่าวคือ 1. ในกรณีที่ ไม่มีการออกใบตราส่ง สิทธิของผู้รับตราส่งจะเกิดเมื่อผู้รับตราส่งเรียกให้ผู้ขนส่งทางทะเลส่งมอบของและหากของสูญหาย เสียหาย หรือถูกส่งมอบชักช้าผู้ขนส่งก็ต้องรับผิดชอบผู้รับตราส่ง โดยผู้รับตราส่งมีสิทธิฟ้องร้องได้ 2. ในกรณีที่มีการออกใบตราส่ง สิทธิของผู้รับตราส่งไม่น่าที่จะอยู่ที่การเรียกให้ผู้ขนส่งส่งมอบของ แต่สิทธิของผู้รับตราส่งเกิดตั้งแต่ได้รับใบตราส่งมา อย่างไรก็ตามก็อาจมีข้อโต้แย้งเช่นกันว่า สิทธิของผู้รับตราส่ง แม้ได้รับใบตราส่งมาก็ยังไม่เกิดตราบใดที่ยังไม่เรียกให้ผู้ขนส่งส่งมอบของโดยนำใบตราส่งมาเวนคืน 4. การเป็นผู้ร่วมขนส่ง การที่ศาลฎีกาได้วินิจฉัยว่า จำเลยที่ 1 เป็นผู้ร่วมขนส่งสินค้ารายพิพาทกับจำเลยที่ 2 ด้วย โดยให้เหตุผลว่า ก. จำเลยที่ 1 มีวัตถุประสงค์ในการประกอบกิจการรับขนส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์ทั้งทางบก ทางน้ำ และทางอากาศ ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ตามหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกรุงเทพมหานคร ทะเบียนการค้ากระทรวงพาณิชย์ ข. จำเลยที่ 1 มีหน้าที่แจ้งเวลามาถึงของเรือให้ผู้รับตราส่งและรับแลกใบตราส่งกับใบปล่อยสินค้า ค. จำเลยที่ 1 ยังรับจะเรียกร้องค่าเสียหายเนื่องจากสินค้าพิพาทสูญหายจากสายการเดินเรือที่ขนส่งให้แทนโจทก์ ง. จำเลยที่ 1 เป็นผู้รับชำระค่าระวางบรรทุกสินค้าพิพาท จากข้อเท็จจริงข้างต้นเป็น

ปัญหาที่น่าพิจารณา เพราะไม่ปรากฏว่าจำเลยที่ 1 เป็นผู้ทำสัญญากับผู้ส่งให้มีการขนส่งสินค้า และได้เข้าร่วมกระทำการในการเคลื่อนย้ายสินค้าไม่ว่าช่วงใดช่วงหนึ่ง ก็ตามการแจ้งการมาถึงของสินค้า การรับชำระค่าระวางบรรทุกก็ดูเหมือนว่าไม่ได้ทำเพื่อตนเอง ลักษณะเป็นตัวแทนของผู้ขนส่งเสียมากกว่าจะเป็นผู้ร่วมทำการขนส่ง หรือที่เคยเรียกกันว่าเป็นการขนส่งหลายคนหลายทอด ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 618 การที่จะเป็นผู้ขนส่งหรือไม่ ไม่น่าจะพิจารณาจากวัตถุประสงค์ของนิติบุคคลที่ถูกจัดตั้งขึ้นเพียงอย่างเดียว แม้ว่าประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 608 จะบัญญัติว่าอันผู้ขนส่งภายในความหมายแห่งกฎหมายลักษณะนี้คือบุคคลผู้รับขนของ หรือคนโดยสารเพื่อพาเหินเป็นทางค้าปกติของตนแต่ต้องดูว่าได้มีการเข้าร่วมขนส่งจริง ๆ หรือเป็นผู้ทำสัญญารับขนเพื่อตนเองมิได้ทำแทนบุคคลอื่น ในเรื่องผู้ขนส่งหลายคนหลายทอดหรือตัวแทนของผู้ขนส่งให้ดูหมายเหตุท้ายคำพิพากษาศาลฎีกาของผู้เขียนในคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 6437/2541 ดังที่กล่าวไปแล้วเช่นกัน 5. ข้อยกเว้นและข้อจำกัดความรับผิดของผู้ขนส่งตามพระราชบัญญัติการรับขนของทางทะเล พ.ศ. 2534 ข้อยกเว้นและข้อจำกัดความรับผิดของผู้ขนส่งทางทะเลนั้นไม่เหมือนกันข้อยกเว้นความรับผิดนั้นหมายถึงข้อยกเว้นที่พระราชบัญญัติการรับขนของทางทะเล พ.ศ. 2534 กำหนดให้ผู้ขนส่งสามารถอ้างขึ้นเพื่อปฏิเสธความรับผิดได้ หากว่าความสูญหาย เสียหาย หรือการส่งมอบชักช้าเกิดจากเรื่องดังกล่าวและเมื่อผู้ขนส่งไม่ต้องรับผิด ก็ไม่ต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจึงไม่มีประเด็นปัญหาต่อไปว่า ผู้ขนส่งจะต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเป็นจำนวนเท่าใด ตรงกันข้ามหากผู้ขนส่งต้องรับผิดเนื่องจากไม่อาจจะยกข้อจำกัดความรับผิดขึ้นอ้างเพื่อปฏิเสธความรับผิดได้แล้วจึงมีปัญหาคือต้องพิจารณาต่อไปว่า ผู้ขนส่งจะต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเท่าใดซึ่งมาตรา 58 ของพระราชบัญญัติการรับขนของทางทะเล พ.ศ. 2534 ได้กำหนดให้ผู้ขนส่งมีสิทธิจำกัดความรับผิดเพื่อการที่ของที่ขนส่งสูญหาย หรือเสียหายที่ 10,000 บาทต่อหนึ่งหน่วยการขนส่ง หรือกิโลกรัมละ 30

บาทต่อน้ำหนักสุทธิแห่งของนั้นแล้วแต่เงินจำนวนใดจะมากกว่า ดังนั้น มาตรา 58 มิใช่ข้อยกเว้นความรับผิดของผู้ขนส่งแต่เป็นข้อจำกัดความรับผิดของผู้ขนส่ง ส่วนข้อยกเว้นความรับผิดของผู้ขนส่งจะปรากฏอยู่ในมาตรา 51 ถึงมาตรา 57 ของพระราชบัญญัติการรับขนของทางทะเล พ.ศ. 2534 อนึ่งถ้าหากันจริง ๆ แล้วพระราชบัญญัติการรับขนของทางทะเล พ.ศ. 2534 น่าจะใช้คำว่าเหตุยกเว้นความรับผิด แทนคำว่า ข้อยกเว้นความรับผิดเพราะเหตุยกเว้นความรับผิดนั้นเป็นเรื่องที่กฎหมายกำหนดให้ผู้ขนส่งสามารถยกเหตุดังกล่าวขึ้นเพื่อปฏิเสธความรับผิดได้โดยไม่ต้องมีการตกลงกันกับผู้ส่งไว้ในสัญญารับขนของทางทะเลในรูปของข้อยกเว้นความรับผิด

ไพฑูริย์ เอกจริยกร